

Fichas E-F:

- 1) ERRANDONEA SALVIA, Juan Pablo
- 2) FERNÁNDEZ AMARILLO, Juan Guillermo
- 3) FERNÁNDEZ LANZANI de SANZ, Elsa Haydée

ERRANDONEA SALVIA, Juan Pablo¹

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 63.969 (Departamento de Canelones, Uruguay).

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 20 años.

Fecha de nacimiento: 29.12.1955.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Soltero.

Hijos:

Domicilio: Las Piedras, Canelones (en Uruguay). Caracas N° 1444, Buenos Aires, Capital Federal (en Argentina).

Estudiante:

Ocupación: Cobrador de CRAMI (Cooperativa Regional de Asistencia Médica Integral), Las Piedras, Departamento de Canelones (en Uruguay). Obrero gráfico (en Argentina).

Militancia: Federación Anarquista del Uruguay (FAU); Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) (en Uruguay). Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) (en Argentina).

Detención

Fecha: 26.09.1976.

Lugar: Secuestrado en los fondos del domicilio de Adalberto Soba (Emilio Castro 749, Haedo, Pcia. de Buenos Aires, Argentina) junto a Raúl Néstor Tejera Llovet.

Hora: En la tarde.

Reclusión: Centro clandestino de detención “Automotores Orletti”.

Circunstancia:

Testigos: Hijo menor de Adalberto Soba (Sandro).

Testimonios:

Atribuido a: Operativo represivo conjunto uruguayo-argentino. Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCHOA) y Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Secretaría de Información y Defensa del Estado (SIDE) y Ejército argentino.

Casos conexos: Detención y desaparición de Raúl Tejera Llovet, Alberto Mechoso y Adalberto Soba. Detenciones y desapariciones de treinta integrantes del PVP producidas entre el 05.04 y 04.10.1976. Desaparición de cuatro niños posteriormente recuperados.

Desaparición

Traslado: Destino final sin determinar.

Fecha: Probablemente 05.10.1976.

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Hora:

Lugar:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

¹ Legajo COMIPAZ N° 139.

ERRANDONEA SALVIA: Juan Pablo 103456

Céd. Ident.

Pasaporte

C. Cívica

C. Id. Interior.

Ocupación. Estudiante (1) (1) Extraída de diario bras. "CooJornal", No. 36, dic. 1978, pág. 6.-apm

Organización. "Resistencia Obrero Estudiantil" (ROE)

Domicilio.

Datos Personales. Edad 21 años (1976) (1)

Fecha de iniciada: 18 de julio de 1976.

OBSERVACIONES

Según declaraciones (...), el titular y Ignacio Errandonea, serían los Jefes del ROE en la Ciudad de Las Piedras, Dpto. de Canelones. (Ver P. de N. De la DNII del 6.7.76)-ed. 13/VI/977. Según Memo. No. 259/977 del D-2 de la DNII de fecha 27/5/977, figura en la lista de uruguayos desaparecidos a partir del 24/3/1976 en la Argentina. Ver Asunto 2-4-3-113-hc.-

MICROFILM- AGOSTO 1977

30/10/978:- "Compañero", periódico del P.V.P. No. 68 del 1/9/78, pág. 7. Bajo el título "Dónde están?" Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Buenos Aires, del 26/9/76.- ASUNTO 1-6-10-21.- apm.- 5/III/79: Boletín "Desde Uruguay" Nro. 22, de noviembre de 1978. Ídem anotación que antecede.- Ver asunto Nro- 2-4-3-237.-jom.- 26/3/980:- (diario brasileño "CooJornal", No. 36, pág. 6. dic. 1978).- Figura en una lista preparada por el Secretariado Internacional de Juristas para la

HOJA No. 2

OBSERVACIONES

Amnistía en Uruguay, de 117 ciudadanos uruguayos secuestrados en la Rep. Argentina donde se hallaban asilados, entre dic. 1974 y principios de 1978.-Detenido el 26/9/76.- apm.-14/5/1980. Según Actas tomadas en agosto de 1979 en la Dir. de Invest. de la Jef. de Pol. de Canelones a ex alumnos del Liceo de Las Piedras entre los años 1967/72, adjuntas a of. 466/79 del 28/8/79 de la misma, es acusado de haber sido integrante principal del grupo ROE que funcionaba en la referida casa de estudios.- ASUNTO 4-1-3-8. apm.- 9/IX/980: "URUGUAY: ¿un campo de concentración?" Título de un libro publicado en Brasil por la editorial "Civilización Brasileña" en 1979, y en cuya página 110 figura mencionado como desaparecido en la Rep. Argentina. Ver BULTO 306.-cdif.- 22//IX/980:-Ampliando la anotación que antecede se establece que figura en una nómina de uruguayos secuestrados en la República Argentina. Ver Pág. 152 BULTO N° 306. cdif.- 2/10/980:- Figura en una nómina de uruguayos "desaparecidos" en la República argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 26/9/76.- La mencionada nómina, titulada "Uruguayos Desaparecidos" le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia "Santa María de la Ayuda" sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba- Cerro.- (Memorándum No. 277/980 del Depto. No. 2 de la "DNII" de fecha 16/7/980.- Ver ASUNTO 2-1-18-113.-lac.- 3/11/980: En boletín clandestino "COMPAÑERO" N° 75/79, pág. 6; figura en una nómina como desaparecido en Argentina el 26/9/76.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ec.- 3/5/982:- Según PEI (I)- No. 622/BE/981, del Estado Mayor del Ejército D.II, figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en la Rep. Argentina, con fecha 26/9/976. Ver asunto 8-2-4-301.-lyf.- ABRIL 1983- REVISADO R18. DIC. 1988 REVISADO R22

HOJA No. 3

OBSERVACIONES

23.07.1982. "El Día" del 22/7/982, pág.9; figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Rep. Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparecido 26/9/76. Ver ASUNTO 24-1- -245.-/2-4-3-440 y 1-4-12-123.-ges.- 22/VI/995:- Figura en una nómina de uruguayos desaparecidos en Argentina.- Asunto 1- - -5.- RBA.-
REV. 199 N° 079.

República Argentina. Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA)³.

SECCIÓN "C" N° 3381/76

Mesa "DS"

Carpeta: Varios

Legajo: 8346

Asunto: Imprenta clandestina en calle Castro 749.

27 de setiembre de 1976.

Dirección General de Seguridad

Dpto. Operaciones Policiales

26 de setiembre de 1976

Parte de novedades subversivo

Unidad Regional Morón

Dependencia: Morón 2da. (Haedo)

Novedad: Día 25 actual siendo las 18.40 hs., en finca de calle E. Castro N° 749, se tomó conocimiento que varios N.N de civil se encontraban efectuando requisas. Solicitada colaboración a la Primera Brigada Aérea "El Palomar", juntamente con personal de la Unidad Regional a las órdenes del Capitán Ricardo Cichiana proceden a identificar a los mismos estableciéndose que se trataba de empleados de la SIDE y de Seguridad Federal, los cuáles no habían comunicado que efectuarían un procedimiento tratándose de una imprenta clandestina destinada a la falsificación de Cédulas de Identidad de Policía Federal y de Documentos Nacional de Identidad. Incautándose impresos, armamentos y maquinarias utilizadas, procediéndose a la detención de tres (3) elementos subversivos, ignorándose identificación y lugar de alojamiento, ya que fueron trasladados por el personal de la SIDE y Seguridad Federal. Efectivos militares dispusieron dejar en libertad de acción al personal interviniente.

POLICIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE GOBIERNO

POLICIA

MEMORANDO

Dpto. "C" N° 3381

Para información del Sr. Jefe

Sec. Reg. DIPBA

San Justo

La Plata, 27 de setiembre de 1976.-

Asunto: Me dirijo a Ud. Solicitándole disponer se informe de acuerdo a lo requerido en hoja adjunta.

3 Documentación e información surgida a raíz de la recepción de pruebas realizadas en el marco del debate oral y público de la causa "Automotores Orletti" en la República Argentina.

Relacionado con un procedimiento realizado en la calle Emilio Castro N° 749 de Haedo, por personal de la 1ra. Brigada Aérea “El Palomar”, juntamente con personal de la Unidad Regional, dónde se habría descubierto una imprenta clandestina y detenido a tres elementos extremistas

Interesa: 1) Toda información que se logra al respecto.-

El presente deberá ser cumplimentado en el término de cinco (5) días.

N° 595

Para conocimiento del Sr. Director D.I.P.B.A

La Plata

Producido por Sec. Reg. DIPBA U-R N°1.

San Justo

La Matanza, 7 de octubre de 1976.

Asunto: Sección “C” 3381

Adjunto elevo al Sr. Director información relacionada con el asunto del epígrafe.

[Firma]

Obdulio R. Nicola

Comisario

Jefe DIPBA- U.R. N°1.

Sección “C”

Asunto: Sección “C” N° 3381

7-10.76.-

Relacionado con el requerimiento del epígrafe cumpla en informar al Sr. Director lo siguiente:

- *Siendo las 18.40 hs. del día 25/9/76, personal de la Cría. de Morón 2da. Haedo, observó que en la intersección de las calles Emilio Castro y Del Valle Iberlucea, se desplazaban 40 personas de civil y armadas en distintos vehículos.*
- *Presumiendo que pudiera tratarse de elementos subversivos, se solicitó la cooperación de la 1ra. Brigada Aérea El Palomar, quienes juntamente con personal del Comando Radioeléctrico de Morón, contando con el apoyo de un helicóptero rodearon a los desconocidos, los que se identificaron como pertenecientes a la SIDE y a Seguridad Personal de la Policía Federal, que actuaban sin haber comunicado anteriormente a la Unidad Regional Morón.*
- *El personal de la SIDE procedió a allanar una vivienda sita en la intersección de las calles aludidas, donde operaba una imprenta clandestina dedicada a la confección de cédulas similares a las expedidas por la Policía Federal.*
- *En el lugar se detuvo a tres NN los que fueron prontamente trasladados del sitio con destino desconocido por parte del personal actuante, anteriormente mencionado, ignorándose otros datos, así como la identidad de los detenidos.*

Informes Militares

Ministerio de Defensa Nacional⁴.

Fs. 1

EXTREMISTA

54614-3 28.06.82

4 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 230_614 a 230_0617.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

S.I.D.

Apellidos: ERRANDONEA SALVIA Nombres: Juan Pablo

(a) "TATO" "MONITO" "LENTEJA" "ABEL" o "PABLO" (3)

DOCUMENTOS: C/C C/I

OTROS DOC.

NACIMIENTO: 21 años de edad (1976) (4)

DOMICILIO:

PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Estudiante del Liceo Colón. (5)

LUGAR: CARGO:

IDEOLOGÍA POLÍTICA: CLASIFICACIÓN: PVP (2)

DATOS COMPLEMENTARIOS

Fs. 2

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
<i>4.06.82</i>	<i>D.15968</i>	<i>Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos desaparecidos en la República Argentina al 26/9/76. EVAL. F-6 Indica (...)- (M) (VL)</i>
<i>24.07.82</i>	<i>17100</i>	<i>Según lo publicado por el diario "El Día", del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el 26/9/76. (GM) (LA)</i>
<i>03.08.82</i>		<i>Se hizo Memo. (A) N° 1657/82 para Sr. Director S.I.D.- (SS)</i>
<i>1.4.83</i>	<i>25145/1262</i>	<i>1971/1978: En información referente al P.V.P., obtenida por el Depto. III/S.I.D. en este período, se establece: que existen indicios de que el causante se encuentra en Bs. As. Indica (1) al (3) Eval. A-2 (GG).</i>
<i>5.12.81</i>	<i>10371</i>	<i>Figura entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país.- Eval A-1 (AD)</i>
<i>7.10.83</i>	<i>30855/13</i>	<i>Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82.- (MB)</i>
<i>[ilegible].1.84 D. 33092/001</i>		<i>Indica Ídem. docs. 10371 y 15968.- Eval: A-1 (PS)</i>

Fs. 3

<i>Fecha</i>	<i>Documentos</i>	<i>Antecedentes a registrar</i>
<i>2/02/84</i>	<i>D.17708/79</i>	<i>Por Oficio 601/D-1/79, de fecha 6/12/79, se contestó oficio 492/JCJ/79 en el que se dispone que el S.I.D. tomara a su cargo el estudio de los antecedentes de su presunta desaparición en coordinación con el Ministerio de Justicia, el Presidente del S.T.M., Director de la O.C.I.P. y Ministerio de RR.EE. Eval. A-1.- (LA)</i>
<i>07.03.1984</i>	<i>0383/80</i>	<i>SET/979 – En el N° 75 de la Revista "COMPAÑERO" del P.V.P. se publica una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, en la que figura el causante con fecha 26/SET/976. En dicha publicación se señala que fue militante de la R.O.E. y que tuvo una activa participación en la campaña popular de resistencia al préstamo compulsivo impuesto por U.T.E. en 1969.</i>

Participó en esa actividad junto con la Agrupación de Ferroviarios, pasando a la Argentina en 1975, donde continuó desarrollando actividades de solidaridad con el movimiento popular uruguayo, siendo militante del P.V.P INDICA (4) y (5). EVAL: B-2 (CC)

Fs. 4

Fecha *Documentos*
14.3.984 *8401372 Pág 001*

Antecedentes a registrar
29/FEB/984 – Según lo publicado por el
Semanario “BÚSQUEDA” se establece que la
Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que
preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA,
envió una carta al Ministerio del Interior de la
República Argentina, en procura del esclarecimiento de
la “desaparición” de unos 130 ciudadanos uruguayos
en ese país, entre 1974 y 1978. Dicha Comisión
acompañó sus gestiones con una lista de las personas
en esa situación, en la que figura el causante como
“desaparecido” desde el 26/SET/976. EVAL: A-2 (CC)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL⁵

S.I.D. *PE (sello)*
Ficha confeccionada el 8/8/74
Fs. 1 077833-2
Apellidos: HERANTONA (sic) SALVIA
Nombres: Juan Pablo
DOCUMENTOS: C/C C/I
OTROS DOC.
NACIMIENTO: 29/12/55 Uruguay
DOMICILIO: Callao 405 Cap. Rep. Argentina
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: Empleado
LUGAR: Uriburu 754 Cap. CARGO:
IDEOLOGÍA POLÍTICA CLASIFICACIÓN
DATOS COMPLEMENTARIOS: Soltero.-
Otros familiares: Hijo de José Antonio y María Magdalena
077833

Fs. 2

Fecha *Documentos*
8/6/74 *1396*

Antecedentes
Figura en una nómina de detenidos en el
procedimiento realizado en la calle Méjico 2936 el
2/6/74 en la ciudad de Bs. As.- Radicado; ingresó el
23/8/73. Fue puesto en libertad el 12/6/74. (VV) Eval.
A-2.

C

HOJAS 1/1 N°: 644⁶

NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Pablo ERRANDONEA SALVIA
ALIAS: “Tato”, “Monito”, “Lenteja”, “Abel”
F.N. Y LUGAR C.I. C.C. PASAPORTE

⁵ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 259_0079.1984 a 259_0080.1984.

⁶ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 624rojo_1123.1985.

DOMICILIOS

PROF/OCUP LUGAR DE TRABAJO/ESTUDIO

OTROS DATOS:

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y SEÑAS PARTICULARES

DETENIDO LIBERADO REQUERIDO OTROS

EST. CIVIL ESPOSO/A CONCUBINO/A

PADRE MADRE

HIJOS/AS HERMANOS/AS

OTROS DATOS:

Fecha Anotaciones

[ilegible, manuscrito] 10219

Observaciones

1973. Parte de Uruguay hacia la República Argentina.

28.08.1973. Inicio del trámite de radicación en Argentina.

00.08.1973. Integrantes de las Fuerzas Conjuntas allanan su domicilio en Uruguay.

00.01.1976. Integrantes de las Fuerzas Conjuntas uruguayas realizan en Buenos Aires un allanamiento en el domicilio de un amigo de Juan Pablo Errandonea solicitando la dirección de éste.

Gestiones

República Argentina. Policía Militar.

República Argentina. Presidente de facto de la Nación, Tte. Gral. R. Videla.

República Argentina. Comandante de la Armada Argentina.

República Argentina. Ministerio de Justicia.

República Oriental del Uruguay. Región Militar N° 1.

República Oriental del Uruguay. Jefatura de Policía de Montevideo.

República Oriental del Uruguay. Comando de la Marina y de la Aviación.

República Oriental del Uruguay. Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.

República Oriental del Uruguay. Embajada de España.

República Oriental del Uruguay. Embajada de Holanda.

República Oriental del Uruguay. Embajada de Suecia.

República Oriental del Uruguay. Embajada de Gran Bretaña.

República Oriental del Uruguay. Embajada de Italia.

República Oriental del Uruguay. Conferencia Episcopal.

Italia. Vaticano. Comisión Pontificia de Justicia y Paz.

Estados Unidos. Commission on the Churches.

Estados Unidos. Departamento de Estado. Comunicación con Terence Todman.

República Argentina. Arzobispo de San Juan.

República Argentina. Cardenal J.C. Aramburu.

República Argentina. Arzobispo de Neuquén.

República Argentina. Arzobispo de Santa Fe.

República Argentina. Capellán Mayor de la Fuerza Aérea.

República Argentina. Departamento de Bienestar Policial.

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

Denuncias

Organización de las Naciones Unidas. Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR).

00.10.1976. República Argentina. Tribunales. Habeas Corpus.

00.10.1976. República Argentina. Consulado de Uruguay en Buenos Aires.

00.05.1977. República Oriental del Uruguay. Consejo de Estado. Comisión de Respeto de los Derechos Individuales. Respuesta verbal: no se encuentra detenido en ninguna parte.

18.06.1979. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Caso: N° 4227. Nota del Secretario General de la OEA- CIDH, Edmundo Vargas Carreño, enviada al Ministro de Relaciones Exteriores Dr. Adolfo Folle Martínez. *Señor Ministro: Tengo el honor de transmitir a Vuestra Excelencia, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de conformidad con el artículo 42 de su Reglamento, de la recepción de una comunicación denunciando la alegada detención arbitraria sin proceso legal de Juan Pablo ERRANDONEA SALVIA, uruguayo, 24 años de edad, identificado al N° 63969, estudiante, arrestado en septiembre de 1976, y desde esa fecha desaparecido.*

Ruego al ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia, proporcionarnos información que considere oportuna, para llevarla al conocimiento de la Comisión.

A los efectos de que la Comisión pueda darle a la comunicación de referencia el trámite pertinente para calificarla, de conformidad con lo previsto en el Artículo 54 del Reglamento, la Comisión considera de la mayor importancia que, conjuntamente con la información relativa a los hechos, el ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia se sirva suministrar cualquier elemento de juicio que permita a la Comisión apreciar si en el caso materia de la presente solicitud se han agotado o no los recursos de jurisdicción interna.

Deseo manifestar a Vuestra Excelencia que la presente solicitud de información no entraña, al tenor del inciso 2 del Artículo 42 del Reglamento, prejuzgar la admisibilidad de la denuncia.

Aprovecho la oportunidad para expresar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.

00.10.1976. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

00.08.1979. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

24.09.1979. República Argentina. Habeas Corpus.

28.09.1979. Organización de las Naciones Unidas (ONU). Comisión de Derechos Humanos.

00.11.1979. Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pedido de informes al Gobierno uruguayo.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Legajo N° 7630.

14.11.1984. República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiria, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 42.

1985. República Oriental del Uruguay. Cámara de Representantes. Comisión Investigadora sobre la situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 139. Comisión Investigadora Parlamentaria. Tomo VII, Fojas 1789. Tomo VIII, Fojas 1714. Acta N° 5, Fojas 85, 109.

Respuestas del Gobierno uruguayo

30.05.1979. Respuesta a la Organización de las Naciones Unidas: Errandonea habría sido puesto en libertad el 21.04.1977.

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.04.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. “Malugani Violeta, González de Prieto Milka, Gatti de Islas Esther, Hernández Irma, Ibarburu Luz María, Recagno Ademar, González Souza, Asunción. Denuncia”. Ficha P/519/85.

Que venimos a formular denuncia penal contra los siguientes personas: Mayor José Nino Gavazzo, Teniente Maurente, Capitán Vázquez, Mayor Manuel Cordero y General Amaury Prantl, funcionarios públicos del Estado por la comisión de diversos delitos tipificados como tales por las leyes penales y los que resulten de la averiguación de los hechos denunciados, los que fueron

cometidos contra ciudadanos uruguayos, a la fecha detenidos-desaparecidos.

Los ciudadanos de nacionalidad uruguaya, residentes en la ciudad de Buenos Aires-República Argentina quienes fueron detenidos-desaparecidos son: Julio César Rodríguez Rodríguez, Mario Jorge Cruz Bonfiglio, Walter Bentancour Garin, Juan Miguel Morales von Pieverling, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Mario Roger Julián Cáceres, Victoria Grisonas de Julián, Juan Pablo Errandonea Salvia, Raúl Tejera, María Emilia Islas de Zaffaroni, Jorge Roberto Zaffaroni Castilla, Washington Cram González, Cecilia Susana Trías Hernández, Ruben Prieto González, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Miguel Ángel Moreno Malugani, Rafael Lezama González, Carlos Rodríguez Mercader, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Bernardo Arnone Hernández, Washington Queiro Uzal, Félix Antonio Rodríguez Liberto, Segundo Chejenian y Graciela Martínez de Chejenian.

07.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Auto N° 364. El Juez, Dr. Dardo Presa cita a los denunciantes a los efectos de saber si ratifican o no su denuncia.

07.08-14.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Mediante declaración testimonial los denunciantes ratifican la denuncia.

00.08.1985. Juzgado Militar de Instrucción de 3er. Turno. El Juez militar, Cnel. Alfredo Ramírez, remite oficio planteando declinatoria de competencia o en su defecto contienda de jurisdicción ante la justicia ordinaria.

27.08.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 366. *VISTOS: Emergiendo de autos elementos de convicción suficientes respecto a la eventual responsabilidad penal de determinadas personas, mencionadas por varios testigos de cargo, librase orden de aprehensión contra José Nino Gavazzo, domiciliado en (...), Manuel Cordero domiciliado en (...), quienes a la fecha de los hechos denunciados en autos, revistaban como Oficiales del Ejército uruguayo.*

Por los mismos fundamentos, librase orden de aprehensión contra Pilar Nores Montedónico de Petito, domiciliada en (...)

Comuníquese a la Policía para su cumplimiento.

04.09.1985. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno. Oficio N° 3303 al Sr. Jefe de Policía de Montevideo, Cnel. (R) Dr. Darío Corgatelli. Comunica la orden de aprehensión de Manuel Cordero, José Nino Gavazzo y Pilar Nores Montedónico: *Sírvase Sr. Jefe disponer lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto.*

04.09.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Visto el Oficio del Juez Penal de 5° Turno y *Atento: A que dos de las personas cuya aprehensión se requiere tienen estado militar, según se indica expresamente, se Resuelve: (1ro.) (...) Disponer la aprehensión de Pilar Nores Montedónico (...); 2do.) En cuanto a las personas que tienen estado militar, elevar el presente Oficio al Señor Ministro del Interior a los efectos legalmente procedentes.*

05.09.1985. Declaración indagatoria de María del Pilar Nores Montedónico. Careo entre Sara Méndez y Pilar Nores.

05.11.1985. Jefatura de Policía de Montevideo. Diligenciado Nro. 6492. De acuerdo a lo ordenado, informa la detención de la Sra. Pilar Nores en el día de ayer por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Investigaciones de la Policía. Se comunica al Juzgado en lo Penal de 5° Turno.

05.11.1985. Juez Letrado en lo Penal de 5° Turno. Toma declaraciones a la encausada.

25.02.1986. Los denunciantes plantean recurso de inconstitucionalidad del art. 59 del Código Penal Militar.

19.12.1986. Suprema Corte de Justicia. Sentencia N° 541. Desestima recurso de inconstitucionalidad.

16.02.1987. Suprema Corte de Justicia. Remite expediente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

26.02.1987. Juzgado Letrado en lo Penal de 5° Turno. Resolución del Juez, Dr. Dardo Preza Restuccia.

Vistos y Considerando: 1) Que los hechos denunciados (...) meritaban la aplicación de la ley N° 15848. Ante ello y antes de proceder en consecuencia, el suscrito debe analizar si corresponde

aplicar la ley lisa y llanamente o entendiendo que la misma es parcialmente inconstitucional, solicitar de oficio, la declaración de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos y su no aplicación, en el caso concreto.

II) El proveyente entiende que los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley No. 15848 son inconstitucionales y ello por las argumentaciones que se expondrán en los siguientes numerales (...)

SE RESUELVE:

1) Plantear de oficio, la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia a fin de que el órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial, declare inconstitucional, para el caso de autos, los arts. 1, 2, 3 y 4 de la ley 15848, por ser violatorios de los principios y normas constitucionales mencionadas en el cuerpo del presente escrito.

2) Decretase la suspensión de los procedimientos y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia a fin de que se sirva emitir pronunciamiento respecto a las inconstitucionalidades que se plantean en el presente accionamiento.

26.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. Petitorio. Milka G. De Prieto, Ademar Recagno, María Asunción González Souza, Luz Ibarburu, Violeta Malugani, Irma Hernández, Elios Sarthou (abogado), Cecilia Anandez (abogada), Rosa Chiacchio (abogada), Graciela Borrat (abogada); presentan al Juez Dr. Dardo Preza, el siguiente Petitorio: *I. Se tenga por promovida la excepción de inconstitucionalidad (...) II. Se suspendan los procedimientos, elevando los autos a la Suprema Corte de Justicia. III. Previo al trámite de estilo, se acoja la inconstitucionalidad interpuesta, declarándose en definitiva la inaplicabilidad del Capítulo I de la Ley N° 15.848 para el caso de los autos.*

27.02.1987. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno. Oficio N° 367 a la Suprema Corte de Justicia. El Dr. Dardo Preza Restuccia promueve de oficio el expediente para la calificación de las cuestiones de inconstitucionalidad. Remite los autos caratulados “Malugani Violeta y otros-Denuncia-Ficha P. 519/85, con el agregado caratulado “Exhorto del Jdo. Militar de Instrucción de 3er. Turno No. 112”.

11.03.1987. Suprema Corte de Justicia. Resuelve dar entrada al petitorio y vista al Sr. Fiscal de Corte.

20.04.1987. Fiscalía de Corte. El Dr. Mario Ferrari Silva, apoyándose en anterior dictamen de vista conferida 559/987, en autos 34/87 caratulados: “Ayala Sánchez, Romero Asis, Denuncia. Inconstitucionalidad”, también concluye que debe desestimarse el planteamiento de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 3 y 4, integrantes del Cap. I de la ley 15848 promovido en el caso “Malugani Violeta y otros. Denuncia”.

10.08.1988. Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 158 por mayoría: *Decidir anticipadamente la cuestión y, en consecuencia, desestímase la pretensión de inconstitucionalidad (...)* Devuélvase. Acordes: Dres. Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino, Nelson Nicoliello. Discordes: Dres. Nelson García Otero, Jacinta Balbela de Delgue.

06.09.1988. Suprema Corte de Justicia. Remite los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5º Turno.

07.09.1988. Juzgado Letrado en lo Penal de 5º Turno. Exhortos Nos. 787 y 789. El Juez, Dr. Dardo Preza remite testimonios de la denuncia al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia respectivamente.

27.10.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8803880. Mensaje N° 897 (poco legible), adjunto Exhorto N° 3642 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4º Turno y Expediente en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia. 16.11.1988. Presidencia de la República. Expediente N° 8804141. Mensaje N° 27/88, en respuesta a Mensaje N° 997 de la Suprema Corte de Justicia y Exhorto N° 3642 de Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4º Turno, en autos Antuña de Gatti, María Elena y otros. Denuncia.

21.11.1988. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto en el art. 4º de la ley 15848. El Ministerio de Defensa Nacional dispone encargar la investigación al Fiscal de 2º Turno, Cnel. José Sambucetti.

14.12.1988. Justicia Militar. Fiscal Militar de 2° Turno. Comandante en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Carlos Berois eleva informe.

14.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Solicita al Jefe de Policía de Montevideo proceda a la ubicación y citación de José Arab.

16.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Tte. Cnel. Jorge Silveira Quesada, Tte. Cnel. Juan Manuel Cordero Piacentín y Mayor Alfredo Maurente.

20.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el Cnel. Ernesto Ramas Pereira y el ex Cap. Ricardo Arab Fernández.

21.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Cnel. Pedro Antonio Mato Narbondo.

29.12.1988. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparecen el May. (GG) José Felipe Sande Lima e Insp. Hugo Campos Hermida.

03.01.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el Tte. Cnel. (R) José Nino Gavazzo Pereira.

09.02.1989. Fiscal Militar de 2° Turno. Comparece el May. (GG) Ricardo José Medina Blanco.

31.03.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Expediente (MDN) 88-123131. Persona denunciada: Gerardo Gatti Antuña y otros. Denunciante: María Elena Antuña de Gatti. Se notifica la Dra. Graciela Borrat en representación de la Sra. María Elena Antuña de Gatti, Martha Luisa Donadio de Méndez y Hortensia Pereira de Duarte.

17.04.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 270 al Poder Ejecutivo. Adjunta Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

27.04.1989. Poder Ejecutivo. Recibe Mensaje de la Suprema Corte de Justicia N° 270. Adjunta Exhorto N° 787 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno.

15.05.1989. Presidencia de la República. Solicita al Ministerio de Defensa Nacional que disponga la investigación de los hechos denunciados de acuerdo a lo previsto por el Art. 4° de la Ley N° 15848.

29.05.1989. Suprema Corte de Justicia. Oficio 499/89. Informa al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 5° Turno que, en respuesta al exhorto N° 787 de esa sede, el Poder Ejecutivo, considera: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 15848, que los hechos referidos los considera comprendidos en el artículo 1° del mencionado cuerpo legal.

17.07.1989. Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno. Oficio N° 1418. El Juez, Dr. Darío Peri Valdez se dirige al Presidente de la República, Dr. Julio María Sanguinetti, en cumplimiento del art. 4° de la ley 15848, remite denuncia correspondiente a los autos: “Antuña de Gatti, Ma. Elena y otras. Denuncia”. Ficha P/100/85.

03.08.1989. Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 a la Presidencia de la República. Remite adjunto Exhorto del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno a los efectos pertinentes.

11.08.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902626 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 694 adjunto Oficio N° 1418 y actuaciones del Juzgado Letrado de Instrucción en lo Penal de 4° Turno, en autos: Antuña de Gatti, María Elena y otras. Denuncia.

05.09.1989. Presidencia de la República. Expediente N° 8902965 enviado por la Suprema Corte de Justicia. Mensaje N° 20/89 en respuesta a Mensaje N° 694 y Oficio N° 1416 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4° Turno.

05.09.1989. Presidencia de la República. Mensaje N° 20/89 a la Suprema Corte de Justicia. Responde:

(...) Que con fecha 17 de noviembre de 1988, fue contestado un oficio similar al que se menciona, proveniente del mismo juzgado y referido a los mismos autos, en el que se indicaba que los hechos denunciados se encontraban comprendidos en el artículo 1° de la ley N° 15484.

Atento a que, la denuncia se refería concretamente a personas desaparecidas, se dispuso en esa oportunidad, la investigación correspondiente, en aplicación del artículo 4° de la citada ley, poniéndose en conocimiento de los denunciantes la información recabada.

Por motivos expuestos, se solicita que el Juzgado competente, tenga a bien, aclarar las razones por las cuales reitera el presente pedido de informes, a los efectos pertinentes.

Julio María Sanguinetti. Presidente de la República. Tte. Gral. Hugo Medina. Ministro de Defensa Nacional (Firmas)

21.11.1989. Ministerio de Defensa Nacional. Archivo del expediente N° 258/89.

29.05.2006. Juzgado Letrado en lo Penal de 9° Turno. Jueza, Dra. Gabriela Meiraldo, Fiscal Dra. María del Huerto Martínez. Expediente caratulado: “GATTI, María Ester y otros. DENUNCIA”, Ficha 2-21980/2006. Presentación de denuncia por equipo de abogados (Oscar López Goldaracena, Graciela Romero, Guillermo Payseé, Pablo Chargoña, Walter de León, Pilar Elhordoy, Juan Errandonea, Rúben Waisrub, José Luis González, Javier Miranda, Hebe Martínez Burlé, Jorge Pan) de María Esther Gatti de Islas, Luz María Ibarburu Elizalde, Adriana Cabrera Esteve, Ignacio Errandonea. Familiares de los presumiblemente trasladados en el “segundo vuelo” clandestino realizado en octubre de 1976: María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Juan Pablo Errandonea Salvia, Ary Cabrera Prates.

06.06.2006. Familiares denunciantes amplían denuncia: *Que venimos a poner en conocimiento de la Sede publicaciones periodísticas de la semana pasada, que aportarían más elementos en relación con el segundo vuelo, las circunstancias de la desaparición forzada de quienes habrían sido trasladados en el mismo, la responsabilidad de los mandos y, especialmente, la posible existencia de móviles económicos (apropiación de bienes y dinero) en lo vinculado a la actuación de las fuerzas represivas en la especie.* Se solicita la citación en carácter de indagado del ex policía Ricardo “Conejo” Medina y en carácter de testigos a: Rúben Prieto, Elena Laguna (esposa del desaparecido Adalberto Soba), Beatriz Castellonese (esposa del desaparecido Alberto Mechoso) y de los periodistas Roger Rodríguez y Gabriel Pereyra.

18.06.2006. Juzgado Penal de 9° Turno. Jueza Gabriela Merinaldo da lugar a la denuncia. Envío de expediente a Fiscal María del Huerto Martínez.

02.07.2006. Fiscal María del Huerto Martínez resuelve elevación de expediente al Poder Ejecutivo a efectos de que se determine si el caso se incluye o no dentro de la Ley de Caducidad.

14.07.2006. Juzgado Penal de 9° Turno. Recibe ampliación de denuncia, se incorpora el caso de Armando Arnone. Presentan la ampliación Petrona Alejandrina Hernández (madre) y Cristina Mihura (esposa), patrocinadas por el abogado Gustavo Salle. La denuncia tipifica el delito de desaparición como privación ilegítima de libertad.

28.07.2006. Juzgado Penal de 9° Turno. Jueza Gabriela Merinaldo remite al Poder Ejecutivo el expediente de la causa para que éste se pronuncie sobre si el caso está o no comprendido en la Ley 15848.

02.08.2006. D/748. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior.

VISTO: el Mensaje N° 110/2006, por el cual el Poder Judicial consulta acerca de la desaparición de los ciudadanos María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Ary Cabrera Prates, Juan Errandonea Silva y Armando Bernardo Arnone Hernández;

CONSIDERANDO: I) que los casos en consulta refieren a desapariciones forzadas ocurridas en principio fuera del territorio nacional, donde tiene plena vigencia la ley penal extranjera, ignorándose si los ciudadanos antes mencionados fueron o no trasladados posteriormente a nuestro país; II) que, además, tratándose de denuncias promovidas contra los mandos militares y policiales que actuaron durante el gobierno de facto y, específicamente, en el año 1976, éstos no se encuentran alcanzados por la caducidad de la pretensión punitiva del Estado;

ATENCIÓN: a lo considerado por los artículos 1° y 3° de la Ley N° 15.848 y a lo informado por la Secretaría de la Presidencia;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA RESUELVE:

1°) Devuélvanse estos antecedentes al Poder Judicial, declarando que al tenor de los elementos de juicio emergentes, los casos elevados en consulta no se encuentran dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado consagrada por el artículo 1° de la Ley N° 15.848.

2°) Comuníquese, etc.

02.08.2006. D/749. Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior al Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Hipólito N. Rodríguez Caorsi.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de elevar a usted el presente, en respuesta al Mensaje N°

110/2006 referido a las actuaciones que se tramitan en el Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Penal de 9º Turno en autos “Gatti de Islas, María Esther y otros”, Denuncia – Ficha N° 2-21980/2006, remitiéndole las presentes actuaciones con la Resolución del Poder Ejecutivo del día de la fecha por la cual se declara que los casos elevados en consulta no se encuentran comprendidos dentro de la hipótesis de caducidad de la pretensión punitiva del Estado establecida en el artículo 1º de la Ley N° 15.848.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

22.08.2006. Juzgado Penal de 9º Turno. Comienzo de indagatorias. Han sido citados para comparecer: Comandante de la Fuerza Aérea Enrique Bonelli, Ex Comandante de la Fuerza Aérea José Pedro Malaquín, Mayor Walter Pintos, Coronel aviador José Araújo Umpiérrez, Capitán Daniel Muñoz.

También han sido citados los militares involucrados en la causa Soba-Mechoso; así como el ex Comandante del Ejército Ángel Bertolotti, el ex Comandante de la Armada Tabaré Danners y el ex Presidente Juan María Bordaberry.

11.09.2006. Son detenidos y procesados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab Fernández, bajo la imputación de un delito de “Privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración” con un delito de “Asociación para delinquir”. El mismo día también son procesados Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Avelino Ramas, Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande Lima.

José Gavazzo y Ricardo Arab resolvieron apelar el auto de procesamiento. Los restantes imputados decidieron recurrir a la Suprema Corte de Justicia para plantear la inconstitucionalidad de la “Ley de Amnistía” de 1985.

28.02.2007. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno. Sentencia N° 24. Confirma la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Letrado en lo Penal de 19º Turno, Dr. Luis Charles, sobre José Gavazzo y Ricardo Arab, pero revocando la imputación del delito de asociación para delinquir por estimar que dicha figura delictiva “no encaja en la hipótesis” que surge del expediente.

26.03.2009. Sentencia N° 036 correspondiente a la causa tramitada ante la Sede Penal de 19º Turno, autos IUE 98 – 247/2006 “GAVAZZO, José y otro.- Un delito de privación de libertad”, por la cual se condena a José Nino Gavazzo Pereira y a José Ricardo Arab Fernández como autores de 28 delitos de Homicidios muy especialmente agravados, entre los que se incluye Armando Arnone, con una pena de 25 años de penitenciaría.

19.05.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presentó un recurso de casación referido a la sentencia dictada sobre la causa “GAVAZZO, José y otro”, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

29.06.2010. Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno. Expediente N° 2-43332/2005. Confirma la condena por 28 delitos de “homicidio muy especialmente agravados” que anteriormente había sido dictada en Primera Instancia por el Juez, Dr. Luis Charles, a José Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente y a los ex policías Ricardo Medina Blanco y José Sande Lima.

Ramas, Silveira y Vázquez fueron condenados a 25 años de penitenciaría, mientras que Maurente, Medina y Sande Lima fueron condenados a 20 años de penitenciaría.

03.08.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación referido a la causa tramitada en el expediente N° 2-43332/2005, con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

30.06.2011. Presidencia de la República. Consejo de Ministros. Resolución CM/323. Se revocan por razones de legitimidad todos los actos administrativos y Mensajes emanados del Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la Ley N° 15.848 de 22 de diciembre de 1986, que consideraron que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida Ley. Entre los casos desarchivados se encuentra el de Juan Pablo Errandonea Salvia.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.4

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente 40 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en anexo N° 6.4 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales y existen indicios de que habrían estado detenidas en centros clandestinos de detención.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo JUAN PABLO ERRANDONEA SALVIA (C.I. 63.969, Departamento de Canelones), porque ha recogido elementos de convicción relevantes que permiten concluir que:

1. Fue detenido el día 26 de setiembre de 1976, junto a Raúl Tejera Llovet (también desaparecido) en la vía pública en la ciudad de Buenos Aires, en un operativo global realizado contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. No existen indicios sobre su destino posterior.

Informes de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República

08.08.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*

0503023 0281 (S).

Vuelos de personas detenidas en Buenos Aires y trasladadas a Montevideo.

De acuerdo a la información recabada se realizaron dos vuelos, probablemente el primero el 24 de julio y el segundo el 5 de octubre de 1976, partiendo desde el Aeropuerto Jorge Newbery en Plataforma de Aviación General de la ciudad de Buenos Aires en la República Argentina, con destino al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Plataforma de la entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento.

Estas operaciones aéreas fueron ordenadas por el Comando General de la Fuerza Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (S.I.D.) y coordinadas por ese servicio.

El motivo de dicha coordinación, se dispuso que las tripulaciones involucradas recibieran las órdenes del destino de la misión luego de haber decolado, a efectos de cumplir con el traslado de los detenidos, que termino haciéndose desde el Aeropuerto Jorge Newbery hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado estaban a cargo del S.I.D., desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones.

La investigación no ha permitido conocer la realización de otros vuelos con idéntica finalidad.

08.11.2005. *Fuerza Aérea Uruguaya. Comando General. Base Aérea "Cap. Boiso Lanza". Asunto: Cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986.*

0503023 0434 (S). Ley N° 15848 de 22 de diciembre de 1986

De acuerdo a información publicada por la prensa y que tienen relación con los hechos informados por documento Nro. 0503023 0281 (S) de fecha 8 de agosto de 2005, cúpleme elevar a Usted el resultado de las averiguaciones realizadas, sobre las operaciones aéreas efectuadas por la Fuerza Aérea, en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, así como también la información relativa a la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera.

1. De las Operaciones aéreas.

Se realizaron averiguaciones referente a la actividad de vuelo desarrollada en el período comprendido entre los años 1973 y 1980, por los Grupos de Aviación N° 3, N° 4 y N° 6 (Transporte) con asiento en la Brigada Aérea N° 1.

Fueron consultados los tripulantes que cumplieron misiones de vuelo en dicho período y no hubieran fallecido al presente.

Las fuentes documentales de información utilizadas fueron registros individuales de vuelo, los libros de vuelo y libros de marcha, existentes al momento de los Grupos de Aviación antes referidos. Al respecto cabe destacar que el lugar de archivo de la documentación oficial de la actividad de vuelo (Museo Aeronáutico), sufrió un incendio el día 4 de diciembre de 1997 y en consecuencia se destruyó gran parte de la documentación allí depositada.

De la información obtenida se desprende que se realizaron tres tipos de operaciones aéreas:

a) operaciones aéreas en misión militar, respecto de las cuales agotadas las averiguaciones, no surgen elementos de prueba de que la Fuerza Aérea haya hecho más vuelos, de los que ya fueron puestos en conocimiento del Señor Presidente de la República, en el informe de la fecha 8 de agosto de 2005.

b) operaciones aéreas a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, como consecuencia del derrocamiento del Gobierno del Señor Presidente de la República de Chile, ocurrido el 11 de setiembre de 1973.

En este contexto la Fuerza Aérea, realizó dos vuelos desde la ciudad de Santiago de Chile hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco, trasladando personas luego de los hechos antes referidos.

Dichas personas, ciudadanos uruguayos, o bien habían sido expulsados de la República de Chile o voluntariamente deseaban regresar a nuestro país. Una vez arribados fueron trasladados a la brigada Aérea N° 1, donde con posteridad al recibo y registro que los mismos realizó personal del Ministro del Interior, se retiraron de la Unidad.

c) operaciones aéreas P.L.U.N.A.- T.A.M.U. que se realizaron en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.962 de fecha 18 de agosto de 1970, que creó la Dirección de Transporte Aéreo Militar Uruguayo, dependiente del Comando General de la Fuerza Aérea. A partir de ese momento la Fuerza Aérea quedó habilitada para realizar transporte de pasajeros para P.L.U.N.A., debiendo utilizar en sus aeronaves matrícula civil.

Por su naturaleza, dichas operaciones de transporte aéreo civil, se realizaban bajo la regulación del Código Aeronáutico (Decreto Ley N° 14.305 de fecha 29 de noviembre de 1974) y la normativa de la O.A.C.I. (Organización de Aviación Civil Internacional), siendo responsable P.L.U.N.A. del registro de pasajeros, despacho de cargas, así como trámites de migración y aduana, tanto en el origen como en el destino de los vuelos. Por tal razón resulta imposible en la práctica determinar si en los vuelos realizados por el Convencio TAMU- P.L.U.N.A., eran trasladadas personas detenidas desde o hacia nuestro país que viajaban en calidad de pasajeros.

2. De la situación de la ciudadana paraguaya Sra. Victorina Godoy Vera. La persona antes referida fue procesada por la Justicia Militar por “Asistencia al asociado” con fecha 16 de mayo de 1973 y trasladada a la Unidad de Servicio de Aeródromo “Capitán Boiso Lanza”. Allí permaneció detenida hasta 27 de marzo de 1974, en que es trasladada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y siendo entregada en custodia a miembros de la Policía de la República del Paraguay; no existiendo registro de que se haya cumplido una misión de vuelo para trasladar a la Sra. Victorina Godoy Vera a dicho país.

Por lo expuesto precedentemente y atendiendo a la información existente, no se desprenden otros elementos relacionados con el objeto de las averiguaciones.-

Saluda a Usted atentamente.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Tte. Gral. (Av)

Enrique A. Bonelli

Declaratoria de ausencia

26.09.2011. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 17894 del 14.09.2005.

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

FERNÁNDEZ AMARILLO, Juan Guillermo⁷

Datos personales

Sexo: Masculino.

Documento de Identidad: C.I. 34.432-7 (Departamento de Río Negro).

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 27 años.

Fecha de nacimiento: 05.02.1949.

Lugar: Fray Bentos, Departamento de Río Negro.

Nacionalidad: Uruguaya.

Estado civil: Soltero. En concubinato.

Hijos: 1.

Domicilio:

Estudiante:

Ocupación: Empleado en Molinos Río de la Plata (en Argentina).

Alias:

Militancia: Presunta vinculación al Partido Comunista (en Uruguay y Argentina).

Montoneros, a partir de 1972 (en Argentina).

Detención

Fecha: 16.09.1976.

Lugar: En el domicilio de Conrado D'Agostino (cuñado), localidad de Burzaco, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora:

Reclusión: Presuntamente centro clandestino de detención "Pozo de Banfield".

Circunstancia: Es retirado del domicilio de su cuñado herido de bala en una pierna. Posteriormente son detenidas María Rodríguez (esposa) y Marina Fernández (hija).

Testigos: Conrado D'Agostino, vecinos.

Testimonios: Testimonio de Élide Catalina Rodríguez Amarillo (hermana) ante Comisión para la Paz (s/f): *Militares uruguayos y argentinos. Son los mismos que van a la casa de su hermana. Le dijeron a ella 'murió como un valiente'.*

Atribuido a: Operativo militar conjunto uruguayo-argentino.

Casos conexos:

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos:

Testimonios:

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica⁸.

⁷ Legajo COMIPAZ N° 121.

⁸ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

APELLIDOS Y NOMBRES

FERNÁNDEZ AMARILLO: Juan Guillermo.-111930-1

CÉDULA DE IDENT. CREDENCIAL CÍVICA PASAPORTE

CÉD. IDENT. DEL INTERIOR SERIE NRO:

OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN

DOMICILIO

OTROS DATOS

Casado con ciudadana argentina.-

“DESAPARECIDO”

ANTECEDENTES

15/1/200.- Figura en una nómina de DESAPARECIDOS dada a conocer por la organización de Familiares de Desaparecidos, y publicada por “La República” el 18/12/2000, pág.2. En el caso del titular habría desaparecido en Argentina en Se./1976, habiendo sido denunciada su situación ante el Parlamento Uruguayo.- (BULTO NRO. 712) (JOM).-

Informes Militares

Observaciones

1965. Ingres a la República Argentina.

1973. Obtiene la radicación definitiva.

16.12.1977. Su hija, María Angélica Fernández Rodríguez de un año y medio de edad es secuestrada de su casa junto a dos hermanos por parte de madre de 8 y 12 años de edad. En el operativo, la madre, María Nicasia Rodríguez de Quiroga, es fusilada por las fuerzas represivas al salir de la casa y su cuerpo es trasladado al centro clandestino de detención “El Olimpo” donde desaparece. Marina Angélica Fernández Rodríguez es apropiada junto a su hermano menor por el Comisario de la Comisaría de Quilmes, y luego abandonada en una casa cuna donde es entregada a su tía materna. En el año 2005 es localizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Actualmente vive en la localidad de Quilmes.

Gestiones

República Argentina. Comisión de Familiares de Desaparecidos.

Denuncias

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.5

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas parcialmente las 32 denuncias más, en función de que existen elementos de convicción que permiten asumir que las personas individualizadas en el anexo N° 6.5 fueron detenidas en procedimientos no oficiales o no reconocidos como tales.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada parcialmente la denuncia sobre desaparición forzada del ciudadano uruguayo JUAN GUILLERMO FERNÁNDEZ AMARILLO (C.I. 34.432-7, del departamento de Río Negro), porque ha recogido elementos de convicción que permiten concluir que:

1. Fue detenido el día 16 de setiembre de 1976 en la casa de su cuñado, en la localidad de

Bursaco, Provincia de Buenos Aires, de donde fue retirado herido, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.

2. No existen indicios sobre su destino posterior.

Declaratoria de ausencia

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura:

FERNÁNDEZ LANZANI de SANZ, Elsa Haydée⁹

Datos personales

Sexo: Femenino.

Documento de Identidad: C.I. 1.394.364-1.

Credencial Cívica:

Individual dactiloscópica:

Edad: 61 años.

Fecha de nacimiento: 16.01.1916.

Lugar: Montevideo.

Nacionalidad: Uruguay.

Estado civil: Divorciada.

Hijos: 2.

Domicilio:

Estudiante:

Ocupación: Pensionista.

Alias:

Militancia:

Detención

Fecha: 23.12.1977.

Lugar: En el domicilio de Aída Sanz Fernández (hija) y Eduardo Gallo Castro (pareja de su hija), Localidad de San Antonio de Padua, Merlo, Provincia de Buenos Aires. Argentina.

Hora: Entre las 19 y las 22 hs.

Reclusión: Centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”. También habría estado detenida en el “Centro de Operaciones Tácticas N° 1 Martínez” (COT 1 Martínez).

Circunstancia: Se encontraba transitoriamente en Buenos Aires, visitando a su hija, Aída Sanz Fernández, dado que ésta se encontraba embarazada a término. Un grupo de personas vestidas de civil y armadas entraron al domicilio y la detuvieron junto a su hija. La pareja de esta última, Eduardo Gallo Castro, será detenido el día 26.12.1977 y también desaparecerá. Al día siguiente hicieron pesquisas en zonas vecinas, instando a la gente por altoparlantes para que denunciara la presencia de algún prófugo que quedara en la zona. Su nieta recién nacida, Carmen Gallo Sanz, será secuestrada por sus captores, en el centro clandestino de detención “Pozo de Banfield”.

Testigos: Vecinos de la zona, Rosa Álvarez (detenida en “Pozo de Quilmes” desde el 20 de abril de 1978 hasta mediados de mayo del mismo año) Alberto Illarzen (detenido en “Pozo de Quilmes” desde el 21.04.1978 hasta el 18.05.1978) y Sra. Liliana Bermúdez (detenida en “Pozo de Banfield”).

Testimonios: Testimonio oral de la Sra. Rosa Álvarez quien vio en el “Pozo de Quilmes” a Aída Sanz Fernández y a su madre, Elsa Fernández de Sanz. Preguntada por Aída Sanz Fernández contesta¹⁰: (...) *Ella dice que a veces se las desataba (las manos), se las sacaba a la madre principalmente (...). Dice que a la madre la habían agarrado porque había dado alojamiento a un muchacho que era amigo y que estaba metido, pero que la madre no sabía nada y tenía más de 70 años (...). ¿Y a ella por qué la trasladaron? Me parece que para sacarla (...) porque ella el 23 de diciembre y a nosotros nos llevan 4 meses después, porque fue el 20 de abril (...) pero sé que ella me decía “yo voy y vengo” (...).*

Testimonio de Alberto Illarzen y Sra. Liliana Bermúdez ante Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE) (25.03.1980)¹¹: (...) *En relación a la existencia de traslados, señalan que estos eran muy frecuentes y que en concreto algunos de los uruguayos que estuvieron en el “pozo de Quilmes” junto a ellos, antes habían estado en el “pozo de Banfield”. Serían los casos de Aída Sanz, Carmen Fernández de Sanz, Andrés Da Fontoura, Corch Laviña y Guillermo*

⁹ Legajo COMIPAZ N° 188.

¹⁰ Legajo COMIPAZ N° 187.

¹¹ Ídem.

Sobrino (...).

Atribuido a: Presumiblemente, operativo conjunto de las Fuerzas Armadas uruguayas y argentinas.

Casos conexos: Detenciones y desapariciones de Aída Sanz Fernández (hija); Eduardo Castro Gallo (pareja de su hija); Miguel Ángel Río Casas y Atalivas Castillo Lima.

Desaparición

Traslado:

Fecha:

Medio:

Fecha posible de fallecimiento:

Lugar:

Hora:

Circunstancia:

Testigos: Washington Rodríguez, Adriana Chamorro y Alberto Illarzen, (detenidos en “Pozo de Banfield”, sobrevivientes).

Testimonios: Testimonio de Washington Rodríguez en Suecia (00.05.1979)¹²: (...) *por Aída Sanz supimos que su madre, Carmen Fernández de Sanz se encontraba secuestrada en otro local en la localidad de Banfield, Provincia de Buenos Aires y que en determinado momento estuvieron juntas (...).*

Testimonio de Adriana Chamorro enviada como declaración jurada desde Montreal, Provincia de Quebec, Canadá (24.09.1989): (...) *hacia los calabozos cercanos a la entrada estaban Aída Sanz y su madre, Elsa Fernández de Sanz (...).*

Testimonio de Alberto Illarzen, ante la Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE) en Madrid (25.03.1980): *En relación a la existencia de traslados, señalan que éstos eran muy frecuentes y que en concreto (...) algunos de los uruguayos estuvieron en el “Pozo de Quilmes” junto a ellos, antes habían estado en el Pozo de Banfield. Serían los casos de AIDA SANZ, CARMEN FERNÁNDEZ DE SANZ (...).*

Atribuido a:

Antecedentes Policiales

Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Ficha Patronímica¹³.

FERNÁNDEZ DE SANZ, Elsa.- Haydeé.- 110875

CÉDULA DE IDENTIDAD: 394.364 CREDENCIAL CÍVICA: Serie BBA. Número 6025

PASAPORTE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL INTERIOR

OCUPACIÓN ORGANIZACIÓN

DOMICILIO: Coronel Lasala N° 4279.- (en 1971)

OTROS DATOS: (1) Extraído de Asunto N° 2-I-18-113.- lac.-

ANTECEDENTES

6/10/980: Figura en una nómina de uruguayos “desaparecidos” en la República argentina.- Se establece, que su desaparición ocurrió el 23/12/77. La mencionada nómina titulada “Uruguayos desaparecidos”, le había sido enviada, en forma anónima, bajo sobre, al Cura Párroco de la Iglesia “Santa María de la Ayuda”, sita en la Calle Bogotá, entre Prusia y Viacaba – Cerro. (Memorándum N° 277/980 del Depto. N° 2 de la “DNII” de fecha 16/7/980).- Ver ASUNTO N° 2-I-18-113.-lac.- 06/11/980: En boletín clandestino “COMPAÑERO” N° 75/79, pág. 6, figura como desaparecida en la Rep. Argentina el 23/12/77.- Ver ASUNTO 1-6-10-62.-ec.-D-2.M.3671. 18/8/81.mam. 27/7/82: “El Día” del 22/7/82, pág.9.- Figura en una nómina de 114 uruguayos desaparecidos en la Argentina, que analizará próximamente la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. Fecha de desaparición: 23/12/77. ASUNTO 24- 1-245.- apm.- 3/8/982: Según P.E.I N° 622/BE/981 del Estado

¹² Legajo COMIPAZ N° 188.

¹³ Archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Mayor del Ejército D-II, figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina. ASUNTO 8-2-4-301.- Ges.-

ABRIL 1983 REVISADO R 19

30/3/984: Figura en una lista de uruguayos desaparecido en Argentina entre 1974 y 1978. “Búsqueda” del 29/2/984. Asunto 1-4-12-123.- ges.- 18/12/86: Figura en una nómina de “uruguayos vistos en los Pozos de Banfield, Quilmes y FERNÁNDEZ DE SANZ, Elsa.- Haydée.-

HOJA N° 2

COTI Martínez” (Rep. Argentina), publicado en la página 6 del quincenario “COMPAÑERO” (PVP) del 17/12/986, mencionándole como de “72 años, detenida el 23/12/77 sometida a graves torturas (...) en COTI Martínez y Área Metropolitana de Banfield”.- JJVS/boc.-

DICIEMBRE 1988 - REVISADO R 24

9-6-993: En la fecha se agregan anotaciones de ficha N° 95892: “10-11- 971: Con fecha 16/2/971, se establece que la causante visita en el Penal de Punta de Carretas al procesado Carlos Agustín SANZ

FERNÁNDEZ (MLN – T).- apm.-” err.-

REV.1999 N° 084

Informes Militares

Armada Nacional. Inteligencia (N-II)¹⁴.

FERNÁNDEZ LANZANI, Elsa Haydée.

DATOS PERSONALES

Lugar y fecha de nacimiento: 16/01/15.

Cédula de identidad: No se registra.

Cónyuge: SANZ.

Hijos: 2

CRONOLOGÍA

14/07/972 Organiza acto sobre Comunismo (FICHA EMINT)

02/08/82 Ésta figura en una lista de desaparecidos en Argentina, la cuál será analizada próximamente por la Comisión de Respeto a los Derechos Individuales del Consejo de Estado. (Prensa 22/07/82 Diario “El Día”). (FICHA EMINT).

23/10/90 Figura como desaparecida en Bs. As. el 23/12/77 según denuncia radicada por SERPAJ ante la Comisión. Vecinos denunciaron que personal de civil del Ejército Argentino detuvieron a ésta junto a su hija en su domicilio. (Com. Invest. Parlam. sobre violación a los DDHH 1985) (JMI N° 1)

(FICHA EMINT)

Ministerio de Defensa Nacional¹⁵.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SID

Dep. I Secc. I

Ficha N° _____ Confec.: 12.1.82

058621-4°

Fs. 1

¹⁴ Archivo de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Comando General de la Armada. Informe al Presidente de la República. 26.09.2005.

¹⁵ Ministerio de Defensa Nacional. Documentación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y Servicio de Información de Defensa en custodia de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. Rollos: 416_0147.1984 a 416_0149.1984.

Apellidos: FERNÁNDEZ de SANZ
Nombres: Elsa

Documentos: C/C _____ C/I

Otros Doc.

Nacimiento: 65 años (1977) (1)

Domicilio:

Profesión u ocupación:

Lugar: Cargo:

Ideología política: Clasificación:

Datos Complementarios: Hijos: Aída SANZ FERNÁNDEZ (2)

Fs. 2

Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
15.12.81	Doc. 10371	Figura, entre otros, en una lista de uruguayos desaparecidos en Argentina, que fuera encontrada en dicho país.- Eval: A-1 (AD).-
14.06.82	15968	Ídem a doc. 10371 Aportando fecha de desaparecido: 23.12.77. Eval. F-6- (LA)
24.07.82	17100	Según lo publicado por el diario "El Día", del 27/07/82, bajo el título "URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN ARGENTINA SUMAN 114", figura el causante como "desaparecido" el 23/12/77. (GM) (LA).
03.08.82		Se hizo Memo. (A) No. 1657/82 para Sr.
7.10.83	30855/14	Director S.I.D.- (SS) Indica Ídem. Doc. 15968 anotación del 14.6.82. Eval. A-1.
5.1.84	D. 33092/001	Indica Ídem. docs. 10371 y 15968, aportando que fueron vistos en centros de detención argentinos.- Eval: A-1 (PS)

Fs. 3

Fecha	Documentos	Antecedentes a registrar
10.3.984	0383/80. Págs. 006 y 015	Figura en una nómina de ciudadanos uruguayos "desaparecidos" en la República Argentina, publicada en el No. 75 del periódico "COMPAÑERO" del PVP del mes de Setiembre de 1979, mencionándose que "fue secuestrada junto con su hija Aída SANZ FERNÁNDEZ el 23/DIC/977. Fue vista en el Pozo de Banfield". (Indica 1 y 2). Eval: B-2 (CC)
16/3/984	8401372 Pág. 001.	29/FEB/984- Según lo publicado por el Semanario "BÚSQUEDA", se establece que la Comisión Uruguaya para los Derechos Humanos, que preside el Arquitecto Horacio TERRA AROCENA, envió una carta al Ministerio del Interior de la República Argentina, en procura del esclarecimiento de la "desaparición" de unos 130 ciudadanos uruguayos en ese país entre 1974 y 1978. Dicha Comisión acompañó sus gestiones con una lista de las personas en esa situación, en la que figura la causante como "desaparecida" desde el 23/12/977. Eval: A-2.

MICROFILMADO 11 SET. 1984.

Observaciones

1981. República Oriental del Uruguay. Estado Mayor del Ejército (EME). Departamento II. Parte Especial de Información (PEI) N° 622/BE/981. Figura en una nómina de personas desaparecidas en Argentina.

22.12.1982. El caso fue comunicado al gobierno uruguayo.

Gestiones

Cruz Roja Internacional.

Amnesty International.

Denuncias

Brasil. Movimento de Justica e Dereitos Humanos.

Organización de Estados Americanos (OEA). Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Organización de Naciones Unidas (ONU). Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada.

1984. República Argentina. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Actor N° 1758, Legajo N° 7227.

14.11.1984 República Argentina. Juez Nacional de Instrucción. Habeas Corpus colectivo (117 personas) presentado por integrantes del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en el Uruguay (SIJAU): Adolfo Pérez Esquivel, Estela B. de Carlotto, Emilio Fermín Mignone, Elías Roberto Salazar, Marcelo Parrilli, Augusto Conte, Jorge Manuel Baños, David Baigun, Eduardo Luis Duhalde, Carlos González Gartland, Diego May Zubiría, Jorge Marcelo Palermo, Mirta Liliana Guarino, Vicente Zito Lema, Norma Maratea, Juan José Prado, Boris Pasik, Gustavo Pereyra, Hebe de Bonafini, Elías Kamkhagi. Caso N° 41.

1985. República Oriental del Uruguay, Cámara de Representantes. Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron. Ficha de Identidad. Tomo IV, Fojas 190. Tomo VII, Fojas 1388– 1389. Tomo VIII, Fojas 1716– 1717.

Respuestas del Gobierno uruguayo

Gestiones judiciales desde 1985. Ley de Caducidad

17.12.2007. Son procesados los encausados Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau, acusados de reiterados delitos de Desaparición forzada, entre los cuales se incluye la desaparición forzada de Elsa Fernández.

03.12.2008. Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal 19° Turno. Juez, Dr. Luis Charles. Oficio S-0335. Solicitud de Información a la Presidencia de la República en autos caratulados: “Álvarez Armellino, Gregorio Conrado - Larcebeau Aguirregaray, Juan Carlos.- Reiterados delitos de desaparición forzada. Ficha 2-20415/2007”. *Se procure la localización y de ser posible se remita copia de la documentación manejada por los historiadores y técnicos para la confección de las fichas personales de las siguientes víctimas: (...). Elsa Haydée Fernández Lanzani, (...).*

18.02.2009. Presidencia de la República. El Secretario de la Presidencia, Dr. Miguel A. Toma, remite a la justicia la documentación requerida de acuerdo a lo solicitado por Oficio S-0335.

21.10.2009. Juzgado Letrado de Primera Instancia Penal 19° Turno. Sentencia definitiva de Primera Instancia en autos caratulados: “Álvarez Armellino, Gregorio Conrado - Larcebeau Aguirregaray, Juan Carlos. Reiterados delitos de homicidio muy especialmente agravados. Ficha 2-20415/2007”. Gregorio Álvarez es condenado como autor de 37 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real, a 25 años de penitenciaría y Juan Carlos Larcebeau como autor responsable de 29 delitos de homicidio muy especialmente agravados, en reiteración real, a la pena de 20 años de penitenciaría, dentro de los cuales se incluye el caso de la desaparición de Elsa Fernández.

14.09.2010. La Fiscal Dra. Mirtha Guianze presenta un recurso de casación con el objetivo de cambiar la tipificación de “homicidio muy especialmente agravado” por la de “desaparición forzada”, en virtud del “carácter imprescriptible del delito de lesa humanidad”.

Acciones civiles de reparación patrimonial

Comisión para la Paz. Anexo 6.2

10.04.2003. *Las denuncias específicamente referidas a ciudadanos uruguayos presuntamente desaparecidos en la República Argentina ascienden a 128 (ANEXO N° 6).*

Considera confirmadas 42 denuncias más –sin el respaldo objetivo y formal que presentan los casos referidos en el literal anterior-, en función de que existen elementos de convicción relevantes que permiten asumir que las personas que se individualizan en el anexo N° 6.2, fueron detenidas y trasladadas a centros clandestinos de detención en los cuales como criterio general se le dio muerte a las personas detenidas.

La COMISIÓN PARA LA PAZ considera confirmada la denuncia sobre desaparición forzada de la ciudadana uruguaya ELSA HAYDÉE FERNÁNDEZ LANZANI DE SANZ, (C.I. 1.394.364 – 1), porque ha recogido elementos de convicción que permiten concluir que:

- 1. Fue detenida el día 23 de diciembre de 1977, entre las 19 y 21 horas, en el domicilio de su hija (Aída Sanz Fernández, también desaparecida) de la localidad de San Antonio de Padua en la Provincia de Buenos Aires, por fuerzas represivas que actuaron en el marco de un procedimiento no oficial o no reconocido como tal.*
- 2. Estuvo detenida en el centro clandestino de detención BANFIELD. También habría estado en el centro clandestino de detención de CENTRO DE OPERACIONES TÁCTICAS N° 1 (COT 1 MARTÍNEZ).*

Declaratoria de ausencia

09.04.1997. República Argentina. Juzgado Nacional de Morón. Expediente N° 46017. Declaración de ausencia por desaparición forzada según Ley 24231.

06.08.2010. República Oriental del Uruguay. Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz. A solicitud del familiar, se emite certificado de ausencia por desaparición forzada, de conformidad con lo establecido por la ley N° 17894 del 14.09.2005. *La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz creada por Resolución de la Presidencia de la República de fecha 10 de abril de 2003 certifica que de acuerdo a los documentos debidamente legalizados extendidos por autoridades de la República Argentina respecto a la Señora ELSA HAYDÉE FERNÁNDEZ LANZANI, titular del documento 1.394.364–1, del departamento de Montevideo se encuentra en situación homóloga de la de desaparecido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° de la ley 17.894 de 14 de setiembre de 2005. (...).*

Hallazgo de restos

Procedencia de la información:

Inhumación:

Exhumación:

Identificación:

Partida de defunción:

Repatriación de restos:

Sepultura: